

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1298

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – ייצוג הולם לבני החברה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 15א בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, בסעיף 15א, אחרי סעיף קטן (1א) יבוא :

"(2א) (1) לעניין בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א) במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות, אלא אם כן 20% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידה הם עובדים בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), לא יראו ייצוג הולם כאמור בסעיף קטן (א) במשרד או ביחידות סמך, אלא אם כן 12% מהסגל התיכון ו-7% מהסגל הבכיר הם עובדים בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית;

(3) יעדים שתקבע הממשלה לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו, לעניין בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, בכפוף להוראות פסקאות (1) ו-(2).

(4) במניין העובדים לפי סעיף זה לא יובאו בחשבון עובדים של קבלן כוח אדם או קבלן שירות המועסקים אצל גוף ציבורי; לעניין זה – "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996²;

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

"קבלן שירות" – מי שעוסק באמצעות עובדיו, במתן שירות מסוים למזמין השירות."

דבריו הסבר

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, קובע כי על שירות המדינה, בכלל הדרגים והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך לפעול לייצוגם של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית. אולם, חוק זה אינו מכמת מהו ייצוג הולם ונוכח פער זה מועלית הצעת חוק זו.

בשנת 2007, קבעה החלטת ממשלה 2579, יעד להעלאת אחוז הייצוג של עובדים ערבים בשירות המדינה מ-6% ל-10% תוך חמש שנים. גם יעד צנוע זה, שהעלה את אחוז הייצוג הערבים בשירות המדינה לפחות מחצי מחלקו באוכלוסייה הכללית, הושג רק ב-2016, באיחור של כמעט חמש שנים. יתרה מזאת, ההסתכלות על האחוז של עובדים ערבים בכלל שירות המדינה כמקשה אחת – מטעה במקרה זה.

על פי דוח מבקר המדינה האחרון (דוח שנתי 72א, 2021), 17 מתוך 22 (77%) משרדי הממשלה שבהם עובדים יותר מ-50 עובדים, אינם עומדים ביעד החלטת הממשלה גם היום, כשחלק ניכר אינם קרובים ליעד. לדוגמה, במשרדי האוצר, ראש הממשלה והחוץ, משרדים עם מאות עובדים, שיעור העובדים הערבים עומד על 1.3%-3.2%. בקצב הנוכחי, על-פי תחזיות הלמ"ס ייצוג הולם במשרדי הממשלה יושג רק ב-2024, וייצוג ההולם את חלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה הכללית, יושג במשרדי הממשלה רק ב-2046. בנוסף, ב-14 השנים שעברו מאז 2007 הממשלה לא עדכנה את היעד הנמוך שהציבה.

בעיה נוספת המעלה את הצורך בתיקון החוק, היא העדר הגדרת יעדים לאחוז ייצוג על-פי דרגים. לעובדים הערבים במשרדי הממשלה למשל, יש ייצוג ניכר בדרגים הנמוכים – מסד (15%) וייצוג חסר חמור בדרגי קבלת ההחלטות – 3% בלבד מהעובדים במדרג הבכיר במשרדי הממשלה הם בני האוכלוסייה הערבית. ביחידות הסמך, יש ייצוג חסר לבני האוכלוסייה הערבית בכל הדרגות.

על פי דוח מבקר המדינה (דוח שנתי 66ג, 2016), ולפי מחקרים אקדמיים רבים, הגדלת שיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית, ובפרט במסגרת השירות הציבורי, תתרום רבות הן לעובדים כפרטים, הן לאוכלוסייה הערבית והן לרווחת המעסיקים והמדינה ככלל. במישור הכלכלי, פעולה זו תצמצם את ממדי העוני בקרב אוכלוסייה זו, תגדיל את ההכנסות ממיסים ותקטין את ההוצאות עבור תמיכה סוציאלית למשתלבים בתעסוקה.

כמו כן, במישור החברתי, פעולה זו תגדיל לכידות חברתית, תצמצם את תחושות הניכור בין קבוצת המיעוט לרוב, ותקטין פערים כלכליים-חברתיים. עדות להשפעה חיובית זו ניתן למצוא גם בתוצאות תהליך שיתוף הציבור שביצע משרד מבקר המדינה, מהן עלה כי יותר ממחצית מהעובדים הערבים סברו כי העבודה בשירות המדינה מעניקה להם תחושת מעורבות באוכלוסייה הכללית ומאפשרת להם התפתחות אישית ומקצועית.

בהינתן הערך הרב בהשתלבות האוכלוסייה הערבית בכלכלה והתעסוקה הישראלית ובפרט בשירות המדינה, ובהינתן ההישגים הבלתי מספקים במימוש החלטת הממשלה לקידום ייצוג הולם, מטרת הצעת

חוק זה היא קביעת יעדים ברורים בחקיקה ראשית שיסייעו להבטיח ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בהתאם לחלקה באוכלוסייה הכללית.

סעיף 1, מבקש לקבוע רף של 20% ייצוג, בכל משרד גדול, בדומה לחלקה של האוכלוסייה הערבית בכלל האוכלוסייה. סעיף 2, מבקש לקבוע יעדים לייצוג הולם גם בדרגי קבלת ההחלטות תיכון ובכיר. סעיף 3, מבקש לקבוע שכל החלטת ממשלה עתידית בנושא ייצוג הולם תהיה כפופה ליעדים שנקבעים בהצעת חוק זו. סעיף 4, נועד לקבוע שעובדים בחברות קבלן לא יכללו בספירת מספר העובדים מהאוכלוסייה הערבית, וזאת משתי סיבות: האחת, בכדי לצמצם את התופעה הפסולה של העסקת עובדי קבע בתנאי העסקה זמנית והשנייה, בכדי לוודא שהעובדים ימלאו תפקידים במוקדי קבלת ההחלטות. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/2304/24), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2803/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3703/24). הצעת החוק זהה לפ/3703/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)